

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1295/2531

นาย ปา ล ศรีสุรวาท
นาย วชิน ศรีนฤหล้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 940

การที่ ช. ยอมตกลงกับจำเลยซึ่งเป็นผู้รับอาวัลเช็คว่า จำเลยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท โดย ช. จะไปเรียกเก็บเอาจากผู้ส่งจ่ายเองภายหลัง ช. จัดการโอนเช็คพิพาทไปให้โจทก์ โดยหวังว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ทรงฟ้องบังคับเอากับจำเลยได้ นั้น พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นการฉ้อฉลโดยตรง จำเลยจึงชอบที่จะยกข้อต่อสู้อันมีอยู่กับ ช. ตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้นใช้ยันโจทก์ได้ และปัญหานี้มิใช่เป็นกรณีตาม มาตรา 940 โจทก์จึงไม่อาจอ้างเงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรา นี้มาใช้ปิดปากจำเลยใน อันที่จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา 916 ขึ้นใช้ยันโจทก์เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้รับอาวัลให้ชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าผู้ทรงคนก่อนตกลงกับจำเลยว่าผู้ทรงคนก่อนจะไปเก็บเงินจากผู้ส่งจ่ายโดยตรง โจทก์เป็นญาติกับผู้ทรงคนก่อนรับสมอ้างมาเป็นโจทก์ในคดีนี้เพื่อ หลีกเลี่ยงข้อตกลงระหว่างจำเลยกับผู้ทรงคนก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้วโจทก์ฎีกาบรรยายมาอย่างยืดยาวซึ่งพอสรุปความได้ว่า การโอนเช็คพิพาทรหว่างนายชัยสิงห์ นฤหล้ากับโจทก์ได้กระทำโดยสุจริตและจำเลยซึ่งเป็นผู้สละหลังเช็คยอมตกอยู่ในฐานะเป็นผู้รับอาวัล จึงไม่อาจยกข้อต่อสู้ใด ๆ นั้นมาใช้ยันโจทก์เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในมาตรา 940 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับปัญหาข้อแรกที่ว่า การโอนเช็คพิพาทรหว่างนายชัยสิงห์กับโจทก์ได้กระทำไปโดยสุจริตหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์เองว่า จำเลยได้เซ็นชื่อไว้ที่มุมซ้ายของเช็คพิพาททั้ง 14 ฉบับและมีลายมือชื่อของนายชัยสิงห์อยู่ที่มุมขวาของเช็คพิพาททุกฉบับเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อผลตามกฎหมายทำให้จำเลยต้องตกอยู่ในฐานะเป็นผู้รับอาวัลต่อผู้สั่งจ่ายแล้วนายชัยสิงห์ก็ย่อมตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับจำเลย แต่มีข้อน่าสังเกตว่าโจทก์หาได้ฟ้องนายชัยสิงห์ให้ร่วมรับผิดชอบด้วยไม่ทั้ง ๆ ที่มูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้ง 14 ฉบับนี้นายชัยสิงห์ได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์โดยตรง นอกจากนี้ตัวผู้สั่งจ่ายคือนายโองการและนายประเสริฐ ศรีชวาลา โจทก์ก็มีได้ฟ้องเช่นเดียวกันจริงอยู่เป็นสิทธิของโจทก์ที่จะเลือกฟ้องบุคคลใดให้รับผิดชอบแต่เพียงลำพังผู้เดียวก็ได้ แต่โดยเหตุผลธรรมดาแล้วการที่มีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบในมูลหนี้รายเดียวกันย่อมเป็นหลักประกันในการบังคับคดี โดยเฉพาะการที่โจทก์มิได้ฟ้องนายชัยสิงห์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับตนนั้นย่อมเป็นพฤติการณ์ที่

สื่อพิรุณทำให้เห็นเจตนาได้ว่านายชัยสิงห์ประสงค์จะหลีกเลี่ยงเงื่อนไขตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งนายชัยสิงห์ได้ยอมรับรองกับจำเลยแล้วว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้ง 14 ฉบับโดยนายชัยสิงห์จะไปเรียกเก็บเอาคืนนายโองการและนายประเสริฐซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเอง เมื่อเป็นดังนี้นายชัยสิงห์จึงจัดการโอนเช็คพิพาทไปให้โจทก์ โดยหวังว่าโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 3 จะได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ทรงฟ้องบังคับเอาคืนจำเลยได้พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นการฉ้อฉลโดยตรง จำเลยจึงชอบที่จะยกข้อต่อสู้อันมีอยู่กับนายชัยสิงห์ตามเอกสารหมายเลข 3 ขึ้นใช้ยันโจทก์ได้ และปัญหานี้มิใช่เป็นกรณีตามมาตรา 940 โจทก์จึงไม่อาจอ้างเงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรานี้มาใช้ปิดปากจำเลยในอันที่จะยกข้อต่อสู้ตามมาตรา 916 ขึ้นใช้ยันโจทก์เพื่อปฏิเสธความรับผิด'

พิพากษายืน.

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ